



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI ANSARI WIBISONO Alias DWI Alias BIBI;**
2. Tempat lahir : Aek Tayas;
3. Umur/tanggal lahir: 30 Tahun / 4 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Tayas Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto.
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Juni 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-113/Rp.Rap/03/2023 tanggal 4 April 2023, sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal :

Bahwa Terdakwa DWI ANSARI WIBISONO Alias DWI Alias BIBI pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) yang berada di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib, saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL (Masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Labuhanbatu) melakukan patroli di seputaran Kota Rantauprapat guna antisipasi peredaran Narkotika lalu sekira pukul 00.10 Wib saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL melintas didepan Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) yang berada di Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan melihat 1 (satu) orang laki laki dewasa yang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL mendatangi 1 (satu) orang laki laki dewasa tersebut lalu saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL membawa 1 (satu) orang laki laki dewasa tersebut ke halaman Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL berkata kepada 1 (satu) orang laki laki dewasa tersebut "Kami Polisi" sambil menyuruh 1 (satu) orang laki laki dewasa tersebut untuk mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya



saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa tersebut dan laki laki tersebut mengaku bernama Terdakwa DWI ANSARI WIBISONO Alias DWI Alias BIBI kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju dan celana Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang Terdakwa pakai. Selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL menginterogasi Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR bersama FERI SEMBIRING, WENDRO PARDOSI dan ROBI RISKI ARSAL membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor: 102/03.10102/2023 tanggal 06 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa DWI ANSARI WIBISONO ALIAS DWI ALIAS BIBI berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : :/NNF/2023 tanggal Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga mengandung narkotika dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik Terdakwa MUHAMMAD SOLEH SIREGAR ALIAS SOLEH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Wendro Pardosi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksi Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran kota Rantaupraptat antisipasi peredaran Narkotika di kota Rantaupraptat kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi dan rekan saksi melintas di Loret Taksi Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang dipakai Terdakwa kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wendro Pardosi, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Feri C. Sembiring, S.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib saat saksi dan rekan saksi melakukan patroli disepertaran kota Rantauprapt antisipasi peredaran Narkotika di kota Rantauprapt kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi dan rekan saksi melintas di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan



pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang dipakai Terdakwa kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu



seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang dipakai Terdakwa kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Kopler (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto.
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor: 102/03.10102/2023 tanggal 06 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 1424/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang mengandung narkoba dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melakukan patroli disepertaran kota Rantauprapt antisipasi peredaran Narkotika di kota Rantauprapt;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melakukan patroli disepertaran kota Rantauprapt dan saat melintas di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melihat Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melakukan penangkapan Terdakwa kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi mengintrogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan pengeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang dipakai Terdakwa kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Kopler (dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada sedang melakukan transaksi jual beli narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "wederrechtelijk" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi (Anggota Kepolisian) karena memiliki narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksu Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi (anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di Loret Taksi Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari kopler (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 102/03.10102/2023 tanggal 06 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap



Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 1424/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 atas nama Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang mengandung narkotika dengan Berat Netto sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melakukan patroli disepertaran kota Rantauprapat dan saat melintas di Loret Taksi Kita Jaya (TKJ) Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melihat Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi melakukan penangkapan Terdakwa kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H dan Saksi Wendro Pardosi mengintrogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dari kantong sebelah kanan kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu abu yang dipakai Terdakwa kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Kopler (dpo) sehingga dengan demikian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap



Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Ansari Wibisono Alias Dwi Alias Bibi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto.
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna abu-abu.Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus